اللائحة الأساسية للمؤسسات الأهلية

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-GOV-02

الحوكمة واللوائح الأساسية

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

اللائحة الأساسية للمؤسسة الأهلية

نموذج استرشادي موسع وقابل للتخصيص — منهجية دفة لبناء اللوائح

- كود الوثيقة: DAF-GOV-02
- الإصدار: 3.0
- تاريخ الإصدار: 2026/11/06
- التصنيف: الحوكمة واللوائح الأساسية
- حالة الوثيقة: نموذج مهني استرشادي لا يصبح معتمدًا إلا بعد استكمال بيانات الجهة وحقول التخصيص الحرجة وإصدار قرار الاعتماد والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

حقول الاعتماد	البيان
اسم الجهة المعتمدة	.....
رقم الترخيص وتاريخه	.....
اسم المفوض بالتوقيع وصفته	.....
توقيع المفوض والتاريخ	.....
رقم وتاريخ قرار الاعتماد	.....
موافقة الجهة المشرفة/المركز إن لزمت	.....

قاعدة التعارض: تسود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة واللائحة الأساسية المعتمدة على أي حكم في هذا النموذج. لا يجوز استخدام حقول التخصيص لتخفيض حق نظامي أو تجاوز اختصاص أو اعتماد واجب، ولا لإدخال نص يتعارض مع النظام أو اللائحة التنفيذية أو شروط الترخيص أو قيود المؤسس والواقف والمتبرع المشروعة.

1. التعريف بالوثيقة ومرجعيتها

تنظم هذه اللائحة تأسيس المؤسسة الأهلية وشخصيتها الاعتبارية وأموالها المخصصة وأهدافها ومجلس أمنائها ولجانه وإدارتها التنفيذية وتفويضها واستثماراتها وأوقافها وتقاريرها وإفصاحها ومستفيدها الفعلي وتعديل لائحتها ودمجها وحلها وتصفيتها. صيغت لتكون نموذجًا تفصيليًا قابلًا للتخصيص ضمن الحدود النظامية، مع مراعاة الفرق الجوهري في البنية والحوكمة بين المؤسسة الأهلية القائمة على تخصيص مؤسس ومجلس أمناء معيَّن وبين الجمعية الأهلية القائمة على عضوية وجمعية عمومية وانتخابات؛ فلا تُستورد إلى هذا النموذج أحكام العضوية والجمعية العمومية والانتخابات، ولا يُلغى ذلك صلاحية الجهات المختصة في الإشراف والتصحيح.

1.1 الغرض والأهداف

- تحديد بنية المؤسسة وأجهزتها واختصاصاتها والتوازن الرقابي بين المؤسس ومجلس الأمناء والإدارة التنفيذية دون احتكار قرار لجهة واحدة.
- حماية الأموال المخصصة والأوقاف والأصول المقيدة وقيود المؤسس والواقف والمتبرع وضمان توظيفها وعوائدها في الأهداف المرخصة.
- ضبط تعيين الأمناء ومددهم ومسؤولياتهم وتقييمهم وإنهاء عضويتهم واستكمال النقص بمسار واضح قابل للإثبات.
- تنظيم التفويض والاستثمار والحسابات الختامية والتقارير والإفصاح ومعلومات المستفيد الفعلي بما يحقق الشفافية والامتثال.
- توحيد مسارات تعديل اللائحة والدمج والحل والتصفية مع صون حقوق القيود وتحديد أوجه الأصول ضمن الحدود النظامية.

1.2 نطاق التطبيق

تسري هذه اللائحة على المؤسسة الأهلية المرخصة ومؤسسها أو مؤسسيها وأعضاء مجلس الأمناء ولجانها ومسؤولها التنفيذي ومنسوبيها والمتعاقدين معها وأفرعها ومكاتبها وبرامجها وأموالها المخصصة وأوقافها وأصولها وعقودها وسجلاتها. وتُقرأ مع الترخيص والقرارات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة والجهات الفنية ذات العلاقة، ولا تُستخدم لتعديل اختصاص نظامي أو تقليل ضمان للمنسوبين أو المتطوعين أو المستفيدين أو المتبرعين أو الواقفين.

1.3 الفروق البنيوية بين المؤسسة الأهلية والجمعية الأهلية

تُراعى اللائحة في جميع أحكامها أن المؤسسة الأهلية بنية مغايرة للجمعية الأهلية، وأن استيراد أحكام العضوية أو الانتخابات أو الجمعية العمومية إلى المؤسسة يُحدث خللًا حوكميًا. أهم الفروق العملية:

وجه المقارنة	الجمعية الأهلية	المؤسسة الأهلية
أساس التكوين	عضوية أشخاص يكتسبون صفة العضو وحقوقها	تخصيص أموال من مؤسس أو مؤسسين بمقتضى تصرف قانوني
أعلى سلطة داخلية	الجمعية العمومية المنتخبة	مجلس الأمناء المعيَّن من المؤسس وفق اللائحة
مصدر الشرعية الداخلية	الانتخاب والتفويض العضوي	قرار التأسيس والتخصيص والتعيين
الموارد	اشتراكات وتبرعات وإيرادات ومنح	الأموال المخصصة وأوقاف وعوائد ومنح مقيدة أو غير مقيدة
إدارة النشاط	مجلس إدارة منتخب ومسؤول تنفيذي	مجلس أمناء معيَّن ومسؤول تنفيذي
نهاية الكيان	حل وتوزع الأصول وفق النظام لجهة محددة	حل وتؤول الأصول لجهة مشابهة دون توزيع على المؤسسين أو الأمناء
أحكام تُستثنى كليًا	تسري	لا تسري: العضوية، الجمعية العمومية، الترشح والانتخاب، العضو الداعم

إذا تعارض أي نص في هذا النموذج مع نموذج الجمعية DAF-GOV-01 يُعدل لصالح بنية المؤسسة، وإذا تعذر الفصل يُرفع الأمر للمراجعة النظامية قبل الاعتماد.

1.4 المرجعية النظامية والمهنية

تستند هذه اللائحة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية[9]، واللائحة التنفيذية المحدثة للنظام بما فيها أحكام المؤسسات ومجالس الأمناء والأموال المخصصة والفروع والتقارير[8]، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحدثة في توزيع الاختصاص والإفصاح وإدارة تضارب المصالح[7]، وقواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية[4]، ونظام الوقف بما يتعلق بالأموال الوقفية التي تملكها المؤسسة أو تديرها[3]، ونظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية[2]، ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية[10]، ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب[1]، والمعايير المحاسبية السعودية للمنشآت غير الربحية[11]، وقواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية[6]. ويُراجع نموذج المركز وخدمة اعتماد اللائحة الأساسية قبل الإصدار النهائي.[5]

تُقرأ الإحالات بصفتها مرجعية للالتزام أو للإرشاد بحسب طبيعة كل مصدر. تُعد النصوص النظامية السعودية النافذة هي المرجع الملزم عند أي تعارض، وتُعد قواعد الحوكمة والمعايير المهنية إلزامية متى أوجبها النظام أو اعتمدتها الجهة أو التزمت بها تعاقدًا، وتبقى أفضل الممارسات الدولية توجيهية لا تُعلو على النص النظامي.

1.5 التعريفات والمصطلحات

المصطلح	التعريف المعتمد في الوثيقة

المصطلح	التعريف المعتمد في الوثيقة
المؤسسة الأهلية	شخص اعتباري غير ربحي يؤسس من شخص أو أكثر بمقتضى تصرف قانوني لتخصيص أموال لتحقيق مصلحة مشروعة، وتتكون موارده من الأموال المخصصة لتحقيق الأهداف المعلنة في لائحته الأساسية.[9]
المؤسس	الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي خصص أموالًا لإنشاء المؤسسة ووثق أهدافها في طلب التأسيس واللائحة الأساسية.
المؤسسون	أكثر من مؤسس اشتركوا في التأسيس أو التخصيص، وتسري عليهم القواعد الموحدة ما لم تتعارض.
مجلس الأمناء	الجهة الحوكمية العليا في المؤسسة المعيَّنة من المؤسس وفق اللائحة، وتتولى الرقابة والتوجيه وحماية الأموال والأهداف.
الأمين	عضو مجلس الأمناء بصفته الفردية وبما يحمله من واجبات الأمانة والحيطة والولاء.
الأموال المخصصة	الأموال النقدية والعينية والأوقاف والتبرعات والهبات والوصايا والعوائد والمنح التي خصصها المؤسس أو غيره لصالح المؤسسة.
القيد	شرط مشروع مثبت في وثيقة التخصيص أو التبرع أو الوقف يحدد الغرض أو الاستخدام أو الفئة المستفيدة أو طريقة الصرف أو الاستثمار.
الوقف	حبس الأصل وصرف عائده على جهة مشروعة وفق نظام الوقف ووثيقة الوقفية، وتسري أحكامه على الأصول الوقفية التي تملكها المؤسسة أو تديرها.[3]
العوائد	ما تنتجه الأموال المخصصة والأوقاف والاستثمارات من دخل أو نمو أو منفعة قابلة للتقييم.
المسؤول التنفيذي	أعلى مسؤول تنفيذي في المؤسسة يعينه مجلس الأمناء ويحدد مجلس مهامه وصلاحياته ومزاياه.
المستفيد الفعلي	الشخص الطبيعي المحدد وفق قواعد الملكية أو السيطرة أو الصفة المقررة في قواعد المستفيد الفعلي.[4]
السنة المالية	السنة المعتمدة لإعداد الموازنة والحسابات الختامية ويبدأ تطبيقها من تاريخ اعتمادها ما لم ينص الترخيص على غير ذلك.
الجهة المشرفة	الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف الفني على نشاط المؤسسة وفق قواعد التنسيق.[6]

2. الحوكمة والمسؤوليات

تتولى المؤسسة اعتماد نموذج حوكمة يتناسب مع حجمها ومخاطرها وطبيعة أموالها المخصصة وقيودها، مع عدم جواز الجمع بين إعداد العملية واعتمادها ومراجعة أدلتها متى كان ذلك يخل باستقلال الرقابة. ولا يجوز لأي جهة من أجهزة المؤسسة احتكار القرار منفردة؛ فالمؤسس يخصص ويعين ويحتفظ بالصلاحيات المحفوظة، ومجلس الأمناء يحكم ويراقب، والإدارة التنفيذية تنفذ وتشغل، وكلٌّ منها مسؤول أمام الأخرى وخاضع للجهات المختصة.

الدور	المسؤوليات الأساسية	مستوى المساءلة	الأدلة
المؤسس/المؤسسون	التخصيص، تعيين الأمناء، تحديد القيود، الصلاحيات المحفوظة باللائحة، الإفصاح عن المستفيد الفعلي	صلاحية تأسيسية تتحول بعدها الأموال إلى ملك المؤسسة ولا تملكها شخصيًا	وثائق التخصيص وقرارات التعيين والإفصاحات
مجلس الأمناء	السياسات والاستراتيجية والرقابة والموازنة والاستثمار والتعيين والتفويض والتقارير وحماية الأموال	أعلى سلطة حوكمية داخلية خاضعة للجهات المختصة	محاضر وقرارات وتقارير وإفصاحات
رئيس مجلس الأمناء	دعوة المجلس وإدارة اجتماعاته وتمثيل المؤسسة في الحدود المفوضة وإقرار المحاضر	مسؤولية قيادية أمام المجلس والجهات	محاضر وقرارات تمثيل ومراسلات
اللجان	المراجعة والاستثمار والبرامج وغيرها من المهام المتخصصة والتوصية للمجلس	مساءلة أمام مجلس الأمناء	تقارير وتوصيات ومتابعة
المسؤول التنفيذي	التشغيل والبرامج والموارد والمنسوبين والتقارير والسجلات في حدود التفويض	مسؤولية تنفيذية أمام المجلس	خطط وتقارير وسجلات تشغيل
المالية/المراجعة الداخلية	الحسابات والأصول والقيود والمخزون والرقابة الداخلية والتنسيق مع المراجع الخارجي	مسؤولية مالية مهنية	قوائم وسجلات أصول وتقارير رقابة
المراجع الخارجي	تدقيق الحسابات والإبداء وفق معايير مهنية مستقلة	مسؤولية مهنية مستقلة	تقارير تدقيق وملاحظات
الأمانة/الإدارة المساندة	الدعوات والمحاضر والسجلات والإفصاح والمستفيد الفعلي والمراسلات والأرشفة	مسؤولية توثيقية	سجلات ومراسلات وأدلة إرسال

3. الأحكام والإجراءات التفصيلية

3.1 التأسيس واكتساب الشخصية الاعتبارية والتسمية

1. تؤسس المؤسسة الأهلية بقرار من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد استيفاء الطلب والمستندات المطلوبة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قرار الموافقة، وتباشر نشاطها بعد استلام الترخيص ولا يجوز ممارسة أي نشاط قبل اكتمال ذلك.
2. تُستخدم في جميع العقود والحسابات البنكية والمنصات الرقمية والمراسلات الرسمية التسمية النظامية الكاملة المطابقة للترخيص، ويحظر استخدام اسم يخلط بين المؤسسة والجهات الحكومية أو الخيرية المرخصة الأخرى أو يوحي بترخيص غير قائم.
3. يثبت في الوثائق التأسيسية اسم المؤسسة بالعربية وبغيرها إن وجد، ورقم القرار وتاريخه، والمقر الرئيس وعنوانه الوطني، والنطاق الجغرافي والإداري، والأنشطة والأهداف المرخصة، والسنة المالية، والجهة المشرفة والجهات الفنية ذات العلاقة، والمفوض الرسمي وقنوات الاتصال.

البيان التأسيسي	النص المعتمد

البيان التأسيسي	النص المعتمد
اسم المؤسسة بالعربية وبغيرها من اللغات إن وجد	.....
رقم القرار وتاريخه ومدة الترخيص	.....
المقر الرئيس والعنوان الوطني ووسائل التواصل	.....
النطاق الجغرافي والإداري	.....
الأنشطة والأهداف المرخصة وقيودها	.....
السنة المالية وتاريخ بدئها	.....
الجهة المشرفة والجهات الفنية ذات العلاقة	.....
المفوض الرسمي وقنوات الاتصال المعتمدة	.....

- يُعد هذا النموذج لائحة أساسية داخلية استرشادية تُرفع للمركز وفق خدمة اعتماد اللائحة الأساسية، ولا تُعد معتمدة أو نافذة قبل إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة.[5]
- عند أي تغيير في البيانات التأسيسية تُستكمل الموافقات النظامية قبل النفاذ، ويُبلغ المركز بالتغييرات وفق المواعيد المقررة.[8]

3.2 المؤسس: الصفة والحقوق والقيود والالتزامات

يتحقق في المؤسس أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أهلًا للتصرف في الأموال المخصصة، وأن يكون التخصيص تصرفًا قانونيًا صحيحًا وناشئًا عن ملك مشروع للمال المخصص، وأن تثبت الموافقات اللازمة إذا كان المؤسس شخصًا اعتباريًا أو كان التخصيص من أموال مقيدة لصالح الغير.

3.2.1 حقوق المؤسس

- تعيين أعضاء مجلس الأمناء من الثلاثة فأكثر وإنهاء تعيينهم واستبدالهم في الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية وشروط الترخيص، مع إبلاغ المركز بكل تعيين أو تغيير خلال خمسة عشر يومًا من صدوره.[8]
- تحديد القيود المشروعة على الأموال المخصصة وأوجه صرفها وفئات مستفيديها وشروط استثمارها ما لم تخالف النظام والشريعة.
- حفظ الصلاحيات المحفوظة له صراحة في هذه اللائحة كالموافقة على تعديلات جوهرية تتعلق بغرض التخصيص أو الأصول المقيدة أو الحل وفق الضوابط.
- حق الاطلاع الاستشاري المنسق على تقارير المؤسسة ومؤشرات أدائها من خلال مجلس الأمناء وفق ما تحدده اللائحة، دون تدخل مباشر في الإدارة التشغيلية.
- اقتراح تعديل اللائحة وفق المسار النظامي، والمشاركة في اللجان التأسيسية أو الاستشارية إذا نصت اللائحة على ذلك.

3.2.2 قيود المؤسس

- لا يملك المؤسس الأموال المخصصة بعد اكتمال التخصيص القانوني، وتصبح ملكًا للمؤسسة بشخصيتها الاعتبارية، ولا يجوز له سحبها أو التصرف فيها أو التصرف بأثر رجعي يضر باستقرار المؤسسة.
- لا يجوز للمؤسس التدخل في الإدارة التنفيذية أو إصدار أوامر مباشرة للمنسوبين بما يخالف هيكل السلطات المعتمد، ولا استخدام المؤسسة أو أموالها أو اسمه التجاري لتحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- لا يجوز الجمع بين صفة المؤسس والمسؤول التنفيذي إلا إذا أجازت اللائحة التنفيذية والترخيص ذلك في حدود محددة مع ضمان استقلال الرقابة، ويُفضل التفريق بين الصفتين تفاديًا لتضارب الأدوار.
- لا يجوز للمؤسس إلغاء تعيين أمين أو تعديل قيد إلا بقرار مسبب وموثق ووفق اللائحة، مع الحفاظ على استمرارية المؤسسة وعدم تعطيل أعمالها.
- لا يجوز للمؤسس اشتراط أي منفعة مالية أو عينية لنفسه أو لذوي القربى من الأموال المخصصة بما يخالف مقتضى التخصيص النظامي.

3.2.3 التزامات المؤسس

- صحة المال المخصص وخلوه من حقوق الغير ما لم يثبت خلاف ذلك قانونًا، وإتمام إجراءات نقل الملكية أو تأسيس الوقف أو إيداع النقد وفق الأنظمة.
- الإفصاح عن بياناته كمستفيد فعلي وفق قواعد المستفيد الفعلي، وتحديثها عند أي تغيير خلال عشرة أيام، والاستجابة لطلبات المركز خلال خمسة أيام.[4]
- احترام قيود الواقفين والمتبرعين الآخرين وعدم تعديلها إلا بالمسارات المقررة، والإفصاح عن أي تضارب مصالح له أو لذوي قرباه مع المؤسسة قبل إبرام أي معاملة.[7]
- عدم الإضرار بالمؤسسة أو بسمعتها أو باستدامة أموالها، وعدم استغلال صفته للتأثير على قرارات مجلس الأمناء أو الإدارة التنفيذية تأثيرًا غير مشروع.
- التعاون مع المركز والجهة المشرفة وتقديم ما يطلبانه من مستندات وبيانات ضمن الاختصاص.

أفضل ممارسة: يُوثق إقرار المؤسس بموجباته وقيوده في وثيقة تأسيسية مستقلة تتضمن بياناته وصفته وموافقاته وتعهداته، وتُحفظ في سجل التأسيس الدائم، وتُحدَّث عند أي تغيير في الصفة أو البيانات.

3.3 الأموال المخصصة: الأنواع والتخصيص والتسجيل

4. تعتمد المؤسسة في تمويلها على الأموال المخصصة لها وما تدره من عوائد ومنح وتبرعات مقبولة نظامًا، ولا يكون هدفها توزيع أرباح أو منافع على المؤسسين أو الأمناء، ويُوجه أي فائض إلى تحقيق أهدافها واستدامتها.
5. تتكون الأموال المخصصة من: النقود المودعة، والأصول العينية المنقولة وغير المنقولة، والأوقاف وعوائدها، والتبرعات والهبات والوصايا المقبولة باسم المؤسسة، وعوائد الاستثمار، والمنح الحكومية والخاصة، وإيرادات البرامج والخدمات المسموح بها.[9]
6. يشترط في قبول التبرعات والهبات والوصايا أن تكون من مصادر مشروعة وأن لا تقيد بشرط مخالف للنظام أو الشريعة أو أهداف المؤسسة المرخصة، وأن تثبت القيود كتابة وتُحترم في الصرف والاستثمار، وتُراجع موافقات جمع التبرعات عند انطباقه.[2]
7. تُسجل جميع الأموال المخصصة في سجل أصول مستقل يبين وصف كل أصل وقيمته ومصدره وتاريخ تخصيصه وقيوده وحالته وموقعه وعوائده، ولا تُعد الأصول المسجلة ملكًا شخصيًا للمؤسس أو الأمناء أو المسؤول التنفيذي.
8. تُصرف الأموال وعوائدها في الأهداف المرخصة والقيود المثبتة فقط، ويُحظر صرفها في غير المصارف الشرعية أو تحويلها لغير الأغراض، ويُحفظ حساب الزكاة في حساب مستقل وسجل خاص وتُصرف في مصارفها الشرعية.[8]

بيان الأموال المخصصة	القيمة/الوثيقة
المؤسس وقيمة ما خصصه ووثائق التخصيص	.....
الأصول العينية ومواقعها وأوصافها وقيودها	.....
الأوقاف وعوائدها وشروطها ووثائق الوقفية	.....
التبرعات والهبات والوصايا المقبولة وقيودها	.....
المنح الحكومية والخاصة وشروطها ومددها	.....
العوائد والاستثمارات القائمة وأوضاعها	.....

3.4 الأهداف والأنشطة والنطاق

- تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المعلنة في طلب الترخيص واللائحة الأساسية، وتوظف مواردها وأوقافها وعوائدها لتحقيقها دون انتقاص لمصلحة المؤسسين أو توزيع منافع عليهم، وتُحتسب البرامج والمبادرات بما يربط الهدف بالمستفيد والميزانية والمخرجات والمخاطر ومسؤول التنفيذ.
- لا تتجاوز المؤسسة أهدافها المرخصة إلا بالموافقات النظامية والتنسيق مع الجهة المشرفة، ولا تُمارس أنشطة مخالفة للشريعة أو النظام العام أو الآداب أو الوحدة الوطنية أو الأنظمة ذات العلاقة، ولا تُنشط في مجال يتطلب ترخيصًا قطاعيًا إلا بعد استيفائه.[8]
- تُراجع الأنشطة الربحية المساعدة أو التجارية المرتبطة بالأنشطة المرخصة قبل القيام بها وضمن الضوابط النظامية حتى لا تتحول الغاية من خدمة الأهداف إلى تحقيق الربح لأشخاص.

3.5 الفروع والمكاتب والمشاركات والاتفاقات خارج المملكة

9. يُنشأ الفرع داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، ويُرفق بطلب الترخيص قرار مجلس الأمناء وموقع الفرع ونطاق خدماته وصلاحياته وهيكله التنظيمي وأسماء المرشحين لإدارته.[8]
10. يُنشأ المكتب داخل النطاق الإداري أو خارجه بموافقة المركز للترويج أو ممارسة نشاط مرخص، وتُحدد مسؤولياته وحدود تفويضه وموارده وسجلاته وعلاقته الرقابية بالمقر الرئيس.
11. لا تُبرم اتفاقيات أو شراكات أو مشاركات خارج المملكة إلا بعد استيفاء الموافقات النظامية وعبر قنوات التنسيق الرسمية، وتُوثق الأدوار والالتزامات والمخاطر قبل التوقيع.[6]
12. تُدرج الفروع والمكاتب في الموازنة والحسابات البنكية والتفويض والتدقيق والسجلات والبيانات، ولا تُنشأ كيانات أو حسابات مستقلة فعليًا خارج الرقابة، وتُراجع أداءها وتقاريرها دوريًا وتُغلق عند انتهاء الغرض أو بقرار معتمد.

3.6 مجلس الأمناء: التشكيل والتعيين والمدة

3.6.1 التشكيل والتعيين

يتكون مجلس الأمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يخولونه كتابة وفق اللائحة الأساسية، ويُبلغ المركز بأسماء الأعضاء وبياناتهم وكل تغيير في التشكيل خلال خمسة عشر يومًا من التعيين أو التغيير.[8] يعين المؤسس رئيس المجلس، وإذا لم يعين رئيسًا اختار الأعضاء رئيسًا من بينهم في أول اجتماع وثقوا اختيارهم.

معيار التشكيل	القاعدة المعتمدة	قرار المؤسس/المجلس
عدد الأمناء	لا يقل عن ثلاثة مع مراعاة الخبرات والاستقلال والتنوع	.....
مدة العضوية والتجديد	تحدد في اللائحة الأساسية دون إخلال بقرار التعيين وشروط الترخيص	.....
الرئيس ونائبه إن وجد	يعينهما المؤسس أو يختارهما الأعضاء في أول اجتماع	.....
الخبرات المطلوبة	مالية وقانونية وبرامج واستثمار وحوكمة وتقنية وحماية بحسب نشاط المؤسسة	.....
شروط الأهلية والاستقلال	استيفاء الشروط النظامية وعدم وجود مانع أو تعارض معلن	.....
الجمع بين عضوية المجلس والمسؤول التنفيذي	يجوز وفق ضوابط اللائحة مع منع التعارض وضعف الرقابة على الأداء	.....

3.6.2 إجراءات التعيين

13. يصدر المؤسس قرار التعيين مسببًا وموثقًا يبين الاسم والصفة والمدة والمهام والصلاحيات وأي قيود.
14. يوقع المعين إقرار القبول بما فيه التعهد بالأمانة والحيطة وحماية أموال المؤسسة والالتزام بمدونة السلوك والإفصاح عن المصالح.
15. يُوثق إفصاح المعين عن أي مصالح أو علاقات قد تؤثر على استقلاله، ويُثبت التنحي في البنود المتعارضة.
16. يُرفع التعيين للمركز خلال خمسة عشر يومًا وتُحفظ الأدلة في سجل الأمناء.
17. يُسلم المعين حزمة التسليم: اللائحة والسياسات والتقارير ومحاضر القرارات وسجل الأصول والصلاحيات الممنوحة.

3.6.3 مدة العضوية والتجديد

تُحدد مدة عضوية الأمناء في اللائحة الأساسية بما يضمن الاستقرار مع إمكانية التجديد أو التغيير وفق ضوابط معلنة. ويستحسن أن تتوسط المدة بين قصر يمنع الاستقرار وطول يضعف التجديد، وأن تُقيَّم العضوية قبل التجديد تقييمًا موثقًا. ويستمر الأمين في مهامه بعد انتهاء مدته حتى تعيين بديل أو تجديد تعيينه ما لم يُنهَ تعيينه أو يتنحَّ استقالة، حفاظًا على استمرارية الحوكمة.

3.7 اجتماعات مجلس الأمناء والنصاب واتخاذ القرار

18. يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة على الأقل، ويُستحسن زيادة عدد الاجتماعات بما يتناسب مع حجم النشاط والمخاطر وحجم الأموال المخصصة، ويُثبت كل اجتماع بمحضر.[8]

19. تُرسل الدعوة وجدول الأعمال والتقارير المرافقة قبل الاجتماع بوقت كافٍ يحدد في جدول المعايير، وتتضمن الدعوة التاريخ والوقت والمكان أو المنصة الافتراضية والبنود والمستندات المطلوبة.

20. يُحدد جدول المعايير النصاب اللازم لصحة الاجتماع ونسب اتخاذ القرار العادي والخاص، على ألا يقل عن المتطلبات النظامية، مع تنظيم الاجتماع الافتراضي والتصويت على البنود العاجلة وفق ضوابط تضمن التحقق من الهوية وسرية التصويت وحفظ الأدلة.

21. لا يُتخذ قرار عند نقص المعلومات الجوهرية أو المستندات المؤثرة، ويُطلب تقرير مستقل أو دراسة أثر عند المسائل الكبرى كالاستثمارات الجوهرية أو المعاملات مع أطراف ذات علاقة أو التصرف في الأصول المقيدة.[7]

22. يُثبت في المحضر الحضور والنصاب والإفصاحات والتنحي والامتناع والنقاش ونتيجة التصويت والقرار ومسؤول التنفيذ وموعده والاعتراضات والتحفظات، ولا يُنسب قرار لشخص منفرد خارج الاختصاص.

معيار الاجتماع	القيمة المعتمدة
عدد الاجتماعات في السنة	لا يقل عن اثنين + ما يضيفه المجلس
مهلة إرسال الدعوة والمواد	.....
نصاب الانعقاد	.....
نسب القرار العادي والخاص	.....
قناة الاجتماع والتحقق من الحضور	.....
قواعد الاجتماع العاجل والتصويت اللاحق	.....

3.8 اختصاصات مجلس الأمناء ومسؤوليات الأمناء

3.8.1 الاختصاصات

المجال	المسؤوليات
الاستراتيجية والحوكمة	اعتماد الرؤية والرسالة والخطة الاستراتيجية والسياسات وهيكل التفويض والرقابة الداخلية ومراجعتها الدورية
المالية والأصول	اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية والمراجعة الخارجية والحسابات البنكية والحفاظ على الأصول وقيودها
الاستثمار	إعداد واعتماد قواعد استثمار الفائض والأموال المخصصة ومتابعة المخاطر والعوائد والتنويع والمحظورات
الأوقاف والأموال المقيدة	الإشراف على إدارة الأوقاف وأموال الواقفين والمتبرعين وصون قيودها ومراجعة عوائدها وتقاريرها
القيادة التنفيذية	تعيين المسؤول التنفيذي وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتقييمه وإنهاء خدمته عند المقتضى وإبلاغ المركز بالتغيير
الامتثال والتقارير	تزويد المركز بالبيانات والتقارير والحسابات المدققة والاستجابة لطلباته ونشر المعلومات وفق المتطلبات
إدارة المخاطر	اعتماد سجل المخاطر وخطط المعالجة ومراجعتها ورفع تقارير الجوهرية للجهات المختصة عند الوجوب

المجال	المسؤوليات
التغييرات الحوكمية	التقدم بموافقة المركز على تغييرات الأمناء أو المسؤول التنفيذي وفق المواعيد المقررة

ولا يجوز للمجلس تفويض مسائل يشترط فيها قراره أو موافقة المؤسس أو موافقة المركز، ويُحدد المحجوز في مصفوفة الصلاحيات المرافقة.[7]

3.8.2 مسؤوليات الأمناء الفردية

يتحمل كل أمين واجبات الأمانة والحيطة والولاء تجاه المؤسسة، ويحضر الاجتماعات ويستعد للبنود ويطلب المعلومات، ويحافظ على سرية المعلومات، ويبلغ عن أي تضارب مصالح ويتنحى عن البند المتعارض، ويحافظ على استقلاليته ولا يخضع لضغوط المؤسس أو الغير في تكوين الرأي، ويسائل المسؤول التنفيذي ويطلب التقارير دون إدارة الشؤون التشغيلية اليومية مباشرة، ولا يتصرف بما يخالف النظام أو اللائحة أو مصلحة المؤسسة.

3.8.3 المكافآت

يجوز دفع مكافآت لأعضاء مجلس الأمناء تتناسب مع الكفاءة والخبرة وحجم العمل وفق اللائحة التنفيذية وقرار معلن وضوابط الاستدامة وتضارب المصالح، ولا تُصرف مكافأة لم يعتمدها المخول، وتُفصح عنها في التقارير والقوائم وفق المتطلبات.[8] ويُستحسن أن يثبت قرار المكافأة أساسها وحدودها ومنهج احتسابها وأثرها على الاستدامة.

3.9 انتهاء عضوية الأمناء والتعويض والتعاقب

23. تنتهي عضوية الأمين بانتهاء مدته دون تجديد، أو بالاستقالة الكتابية، أو بالوفاة أو فقد الأهلية، أو بالإنهاء من المؤسس وفق اللائحة لأسباب مثل الإخلال الجوهري بالواجبات أو فقد شرط من شروط التعيين أو الحكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد الاعتبار، ويُوثق القرار ويُبلغ المركز خلال خمسة عشر يومًا.[8]
24. يجوز لجهة التعيين إنهاء تعيين العضو لعجز أو تقاعس أو تعارض غير معلن أو إساءة جسيمة، بقرار مسبب بعد إتاحة الفرصة للإفادة، ما لم يستلزم الأمر إجراءً عاجلًا تكفلت به الضوابط النظامية.
25. عند خلو مقعد يُعين بديل خلال المدة التي يحددها جدول المعايير، ويستمر المجلس في انعقاده ما دام العدد لا يقل عن الحد الأدنى النظامي، وإلا عُلِّق إصدار القرارات الجوهرية حتى استكمال النصاب، وأُبلغت الجهات المختصة.
26. تُسلَّم العضوية المنتهية ملفاتها وأصولها وصلاحياتها وتُحدث السجلات والتفويضات والبنوك، ولا يبقى للعضو السابق صلاحية تمثيل أو توقيع، وتُغلق حساباته وصلاحياته الرقمية.
27. تُقيَّم أسباب الانتهاء ودروسها في تقرير يعرض على المجلس لاستخلاص التحسينات ومنع التكرار.

3.10 تقييم أداء المجلس والأمناء والمسؤول التنفيذي

28. يُقيِّم المجلس أداءه الجماعي وأداء لجانه سنويًا على الأقل بمنهج معلن يشمل حضور الاجتماعات وجودة القرارات والالتزام بالمواعيد وفعالية الرقابة وإدارة المخاطر، ويُوثق التقييم وخطة التحسين.
29. يُقيِّم رئيس المجلس أو الآلية المعتمدة أداء كل أمين فرديًا وفق معايير تتضمن الاستعداد والمشاركة والاستقلال والإسهام والالتزام، ويناقش التقييم مع العضو وتُوثق الخطة التطويرية، ولا يُستخدم التقييم إلا لأغراض التطوير والمساءلة المشروعة.
30. يقيِّم المجلس المسؤول التنفيذي سنويًا وفق أهداف معتمدة مسبقًا ومنهج إفصاح يمنع التعارض، وترتبط نتائج التقييم بقرارات التجديد والمكافآت والتطوير أو الإنهاء.
31. تُعرض نتائج التقييم الجوهرية على المؤسس ضمن حق الاطلاع الاستشاري وفق اللائحة، دون أن يحول ذلك دون استقلالية المجلس.
32. تُراجع منهجية التقييم دوريًا لضمان مواءمتها مع حجم المؤسسة وتغيرات مخاطرها.

3.11 اللجان

33. يُشكل مجلس الأمناء لجانًا دائمة أو مؤقتة بقرار يحدد اسم اللجنة واختصاصها وأعضاءها ورئيسها وسكرتيرها ومدتها وميزانيتها ومخرجاتها وموعد تقاريرها، ويُفضل في المؤسسات المتوسطة فأكبر إنشاء لجنة مراجعة ولجنة استثمار ولجنة برامج بحسب الحاجة.
34. لا تقل اللجنة عن ثلاثة أعضاء ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك لصغر الحجم مع ضمان الرقابة، ويُراعى في لجنة المراجعة الاستقلال والخبرة المالية وعدم ارتباط أعضائها بالعمليات محل المراجعة.[7]

35. تقدم اللجان تقارير وتوصيات للمجلس ولا تصدر قرارات إلزامية إلا بتفويض صريح وفي الحدود الممنوحة، ويحق للمجلس إعادة النظر في تشكيلها أو تحويل توصياتها أو طلب تقارير إضافية.
36. يُثبت عضو اللجان إقرار الاستقلال وتضارب المصالح، ويتنحى عن البنود المتعارضة، وتُحفظ أعمال اللجان في سجلات قابلة للمراجعة.
37. تُقيَّم اللجان ضمن تقييم المجلس السنوي ويُحدد ما يستحق الاستمرار أو الدمج أو الإلغاء.

3.12 المسؤول التنفيذي والإدارة التنفيذية

3.12.1 التعيين والمهام

يعين مجلس الأمناء مسؤولًا تنفيذيًا ويحدد كتابة مهامه وصلاحياته ومزاياه ومدة تعيينه ومعايير تقييمه، ويُبلغ المركز بالتعيين أو أي تغيير وفق المواعيد المقررة.[8] ويشمل وصف المنصب على الأقل: القيادة التشغيلية، إدارة البرامج والخدمات، إدارة الموارد البشرية والمالية ضمن التفويض، تمثيل المؤسسة في الحدود المفوضة، إعداد التقارير الدورية، حفظ السجلات والمعلومات، إدارة المخاطر التشغيلية، تنفيذ قرارات المجلس ولجانه.

3.12.2 الضوابط والقيود

- يعمل المسؤول التنفيذي في حدود التفويض المكتوب ولا يتجاوزه، ولا يتعهد بما يلزم موافقة المجلس أو المؤسس أو المركز دون استيفائها.
- يرفع للمجلس تقارير دورية مالية وتشغيلية وبرامجية تتضمن الأهداف والمخرجات والمخاطر والانحرافات والمعالجات، ويُتاح للمجلس واللجان الوصول المطلوب للمعلومات والسجلات دون إخفاء أو تأخير غير مبرر.
- لا يجوز إخفاء معلومة جوهرية عن المجلس أو قلب الحقائق في التقارير، ويتحمل المسؤولية عن دقة ما يرفعه.
- إذا جُمعت صفته مع عضوية المجلس رُوعيت ضوابط اللائحة التنفيذية لمنع التعارض في التقييم والمكافأة والإقالة، ويستحسن الفصل بين الصفتين تفاديًا لإضعاف الرقابة الذاتية.
- تنتهي خدمته بقرار المجلس وفق العقد واللائحة بعد التحقيق وسماع الأقوال وضمان التظلم، ويُبلغ المركز بالتغيير.

3.13 التفويض ومصفوفة الصلاحيات

38. توزع السلطات بين المؤسس والمجلس واللجان والمسؤول التنفيذي بمصفوفة صلاحيات معتمدة تبين كل قرار وصاحبه والمستشار والجهة المستعلِمة والحد المالي والقيد والموافقات الخارجية، وتُراجع سنويًا.
39. يكون التفويض مكتوبًا ومحدد النطاق والمدة والحدود والشروط، ولا يجوز تفويض المسائل المحجوزة نظامًا أو الواجب رفعها للمجلس أو المؤسس أو المركز، ويكون التفويض قابلًا للسحب والمراجعة.[7]
40. لا يجوز لشخص واحد احتكار التوقيع والاعتماد في العمليات المالية الجوهرية؛ تُطبق مبدأ الفصل بين المهام بحسب الإمكان مع التوقيع المشترك للعمليات وفق اللائحة التنفيذية.[8]
41. يُراقب تنفيذ التفويض ويُقاس الالتزام به برقابة داخلية وعينة دورية من المراجعة الداخلية أو اللجنة المختصة، وتُصحح المخالفات وتُسجل وتُعالج.

مسار التفويض	الضوابط
محجوز للمؤسس	ما نصت اللائحة على حفظه له صراحة كالموافقة على تعديلات غرض التخصيص جوهريًا أو الحل
محجوز للمجلس	السياسات والموازنة والحسابات الختامية والاستثمار والتعيين الكبير والتصرف في الأصول المقيدة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
قابل للتفويض للمسؤول التنفيذي	العمليات التشغيلية والتعاقد في الحدود والبرامج والإنفاق المعتمد في الموازنة
يتطلب موافقة خارجية	ما أوجب النظام موافقة المركز أو الجهة المشرفة أو جهة أخرى قبل النفاذ

3.14 السنة المالية والموازنة والحسابات الختامية

42. تُعتمد السنة المالية للمؤسسة من مجلس الأمناء وتثبت في الوثائق التأسيسية، ويحترم تقفيل الفترات والاستحقاقات وفق المعايير المحاسبية للمنشآت غير الربحية.[11]

43. تُعد موازنة سنوية تقديرية بأوجه الإيرادات والمصروفات والبرامج والاستثمارات والاحتياطيات، يعتمدها مجلس الأمناء قبل بدء السنة، ويُراجع تنفيذها ربع سنويًا وتُعدّل وفق مسار تعديل الموازنة.

44. تُودع أموال المؤسسة باسمها في حسابات بنكية لدى بنوك محلية، وتُنفذ العمليات بتواقيع مشتركة وفق مصفوفة الصلاحيات، ويحظر فتح حسابات بأسماء أفراد أو خارج اسم المؤسسة.[8]

45. يعين مجلس الأمناء مراجع حسابات خارجيًا مرخصًا بعد التحقق من استقلاله وكفاءته، ويُراجع أداءه ويُعيَّن بديل عند الحاجة، وتحدد اللائحة أساس الأتعاب ومنهج التواصل ومعالجة ملاحظاته.

46. تُرسل الحسابات الختامية والتقارير المالية المدققة بعد اعتماد مجلس الأمناء إلى المركز خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، ويحرص المجلس على إغلاق الملاحظات الجوهرية قبل الإرسال.[8]

47. تُنشر الحسابات الختامية والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني وفق المتطلبات النظامية، مع حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة والقيد التعاقدي.[8]

3.15 الأوقاف والأموال المقيدة وإدارة العوائد

48. ما كان من الأموال المخصصة وقفيًا أو مقيدًا وصفيًا فتسري عليه أحكام نظام الوقف وأحكام هذه اللائحة بحسب الأصل الأقرب، ويحجز الأصل الوصفي ويصرف عائده في وجهه الموقوف له أو المقيد لصالحه ولا يجوز التصرف في الأصل إلا في الحدود النظامية الضيقة.[3]

49. تدير المؤسسة الأوقاف المملوكة لها أو المودعة لديها بعناية الوصي الأمين: صيانة الأصل وحمايته من التلف والنقصان، واستثماره استثمارًا أمينًا متوازن المخاطر، وتحصيل العوائد وصرفها في المصارف المحددة، والمحافظة على الوثائق الوقفية وسجلاتها.[3]

50. يُسجل كل وقف أو أصل مقيد في سجل خاص يبين وثيقة الوقفية أو وثيقة التخصيص وشروطها والواقف أو المانح والعائد ومصارفه والجرد والتقييم والتصرفات المقيدة، وتُراجع مطابقة الصرف للقيد دوريًا.

51. يجوز دمج عوائد الأوقاف الصغيرة أو المتعذر صرفها وحدها في مشاريع مثل مصارفها بعد موافقة الجهة المختصة أو وفق الوثيقة، ويمنع تحويل العوائد إلى وجه مخالف.

52. لا يجوز بيع الوقف أو رهنه أو هدمه أو استبداله إلا للأسباب والضوابط التي يجيزها نظام الوقف وبموافقة الجهة المختصة ودراسة أثر وبديل يحفظ الغرض، ويُوثق القرار وأسبابه ويُبلغ صاحب الشأن.[3]

53. تُحترم قيود المؤسس والواقف والمتبرع عند أي تعديل لائحة أو دمج أو حل، ولا يجوز تغيير غرض قيد مشروع إلا بالموافقات المقررة وبما لا يخل بمقتضى التخصيص النظامي.

3.16 الاستثمار وقواعده وضوابطه

54. تُعد قواعد مكتوبة لاستثمار الفائض والأموال المخصصة غير المقيدة بصرف عاجل، يعتمدها مجلس الأمناء وتتضمن: الأهداف والأفق الزمني وسياسة السيولة ومستوى المخاطر المقبول والتنويع والأدوات المسموحة والمحظورة ومعايير اختيار مديري الاستثمار والتقييم والتقييد والإفصاح والمسؤوليات.

55. تُستثمر الأموال المقيدة أو الأوقاف أو عوائدها وفق شرط المانح أو الواقف والنظام، ولا يجوز مخالفة القيد بحجة تحقيق عائد أعلى.

56. يُحظر استخدام أموال المؤسسة في المضاربة أو الأدوات عالية المخاطر أو الإقراض للأشخاص أو الشركات ذات العلاقة بأمناء أو مسؤولين أو المؤسس إلا بضوابط صارمة واستقلال تام وتفويض معلن، ويحظر الاستثمار خارج المملكة إلا بموافقات نظامية.[8]

57. يُقيَّم الاستثمار دوريًا ويُفصح عن الأداء والمخاطر في تقارير المجلس والحسابات، ويُراجع قرار الاستثمار الجوهري أو الطارئ رقابيًا ويُوثق أساسه ومخاطره واستقلال القرار عن ذوي المصلحة.

58. تحدد القواعد آلية التعامل مع الخسائر الجوهرية وإعادة التوازن والخروج من الاستثمارات دون إضرار بالبرامج والالتزامات الجارية.

3.17 الحوكمة والإفصاح وإدارة تضارب المصالح

59. يفصح عضو مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي والمؤسس عند الاقتضاء عن مصالحهم وأقاربهم وعلاقاتهم ذات العلاقة بمعاملات المؤسسة قبل مناقشة البند، ويتنحى المعني عن الحضور والنقاش والتصويت في البند المتعارض، ويثبت ذلك في المحضر.[7]

60. لا يجوز إبرام معاملة مع طرف ذي علاقة إلا بموافقة مسبقة من غير المعنيين وبعد تقييم مستقل يثبت العدالة والمنفعة للمؤسسة، وتفصح عنها في التقارير والقوائم.

61. تُفصح المؤسسة عن اللائحة الأساسية المعتمدة والتقارير المطلوبة والترخيص وبيانات التواصل والمكافآت المعتمدة دون كشف بيانات شخصية أو أسرار تجارية أو معلومات مقيدة تعاقديًا.

62. تتبنى المؤسسة مدونة سلوك ومنهج بلاغ يحمي المبلغين ويضمن سرية البلاغ وعدم الانتقام، ويُصعَّد البلاغ الجوهري إلى المستوى المختص ولجنة المراجعة عند الحاجة، وتُراعى اللائحة التنفيذية لحماية المبلغين عند انطباقها.[12]

63. تُراجع ممارسات الحوكمة دوريًا وتُقاس بالمؤشرات في القسم الخامس، ويُعد تقرير حوكمة سنوي يتضمن أبرز القرارات والإفصاحات وإدارة التعارض والتحسينات.

3.18 المستفيد الفعلي

64. تحدد المؤسسة مستفيدها الفعلي أو مستفيديها الفعليين وفق قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتجمع معلومات دقيقة ومحدثة عنهم وتفصح بها للمركز عند الطلب أو وفق النموذج المعتمد.[4]

65. تبلغ المؤسسة أي تغيير في بيانات المستفيد الفعلي خلال عشرة أيام من حدوثه، ويستجيب المسؤول التنفيذي لطلبات المركز المتعلقة بذلك خلال خمسة أيام.[4]

66. تحفظ سجلات المستفيد الفعلي والوثائق الداعمة والبيانات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حل المؤسسة، مع حفظ إلكتروني آمن ووصول مقيد وتسجيل الاطلاع، ولا تتلف أثناء تحقيق أو نزاع أو طلب جهة مختصة.[4]

67. تتولى الأمانة/الإدارة المساندة ملف المستفيد الفعلي وتنسيق التحديثات، ويكون المسؤول التنفيذي مسؤولًا عن اكتمال الملف واستجابته للطلبات، ويراجع المجلس اكتماله ضمن تقرير الحوكمة السنوي.

3.19 حماية البيانات والمعلومات والشفافية والنشر

68. تلتزم المؤسسة بنظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية في جمع ومعالجة وتخزين ومشاركة البيانات الشخصية لمنسوبيها ومتطوعيها ومستفيديها ومانحيها، وتتبنى سياسة خصوصية وتدابير أمنية وموافقات معالجة عند الوجوب.[10]

69. تصنف المعلومات إلى عامة وداخلية وسرية ومقيدة، وتحدد صلاحيات الوصول والنشر والاحتفاظ لكل فئة، وتحظر إفصاح المعلومات السرية خارج الاختصاص.

70. تنشر المؤسسة ما يلزم نظامًا من وثائق وتقارير وتحديثات على موقعها أو منصاتها وفق متطلبات النشر، وتوازن بين الشفافية وحماية البيانات والقيود التعاقدية.

71. تراعي المؤسسة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فتح الحسابات والتحقق من الهوية ورصد العمليات غير المعتادة، وتنسق مع DAF-CMP-01 دون إغفال أي التزام نظامي.[1]

3.20 تعديل اللائحة الأساسية وحماية حقوق القيود

72. يقدم طلب تعديل اللائحة وفق النظام واللائحة التنفيذية عبر خدمة اعتماد اللائحة الأساسية، مرفقًا بمقارنة بين النص الحالي والمقترح وأسباب التعديل وأثره على الأهداف والأموال والقيود والأمناء والمنسوبين.[5]

73. لا يكون التعديل نافذًا قبل موافقة المركز والجهات المختصة، ولا يجوز تنفيذ آثاره قبل اكتمال الموافقات، ويحرص المجلس على ألا يتضمن التعديل نصًا يخفض حقًا نظاميًا أو يخرق قيدًا مشروعًا للمانح أو الواقف أو المتبرع.

74. عند تعذر الاستمرار بتحقيق قيد مشروع لظرف جوهري يعرض استدامة المؤسسة أو مصلحة المستفيدين، يبحث المجلس البدائل المشروعة ويستكمل الموافقات اللازمة قبل أي تعديل يمس القيد، ويحافظ على جوهر الغرض قدر الإمكان.

75. توثق النسخة المعدلة وتاريخ نفاذها وتسحب النسخ الملغاة وتسلم للمعنيين وتنشر وفق المتطلبات.

3.21 الدمج

76. لا يجوز دمج المؤسسة مع جهة أخرى إلا وفق النظام واللائحة التنفيذية وبموافقة المركز والجهات المختصة، ويقدم الطلب بدراسة تبين الأسباب والأثر على الأهداف والأصول والقيود والمنسوبين والمستفيدين والمانحين.

77. يحصر تقرير الدمج أصول المؤسسة وديونها والتزاماتها وعقودها وقيود أموالها وسجلاتها، ويحدد مصير كل أصل مقيد أو وقف بما يحفظ قيده في الكيان المدمج أو بما تقرره الجهة المختصة.

78. لا يلغي الدمج حقوق المانحين والواقفين والمتبرعين ولا يحول الأموال المقيدة إلى وجه مخالف، وتحفظ الموافقات شروطهم أو تحيلهم على جهة تحقق الغرض.

79. يوثق قرار الدمج وتاريخه وأثره وتسلم السجلات والأصول للكيان المستمر وفق محضر تسليم مستقل، ويبلغ المركز والجهات المختصة بما يستلزم النظام إبلاغه.

3.22 الحل والتصفية وأوجه الأموال وحقوق القيود

80. تحل المؤسسة بقرار من الجهة المختصة وفق النظام واللائحة التنفيذية، ولا يجوز للمؤسس أو المجلس إعلان الحل بأثر فوري دون إتمام الموافقات، وتحدد الجهة المختصة الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة وأصولها بعد وفاء الديون ضمن الجهات غير الربحية المشابهة وفق النظام.[9]

81. يعين مصفٍ أو لجنة تصفية بقرار معلن يحدد مهامها وأتعابها ومدتها وصلاحياتها، وتحصر الأصول والالتزامات والعقود والسجلات والمنسوبون قبل بدء التصفية بجرد مستقل يعتمد من الجهة المختصة.

82. توزع الأموال بعد وفاء الديون وفق ترتيب الأولويات النظامي وتؤول البقية للجهة التي تحددها الجهة المختصة، ولا توزع الأموال أو الأصول على المؤسسين أو الأمناء أو المنسوبين بأي صورة.[9]

83. تحفظ حقوق المانحين والواقفين والمتبرعين قدر الإمكان بحيث تؤول الأصول المقيدة والأوقاف لجهة تحقق غرض القيد المشروع أو بما تقرره الجهة المختصة نظامًا، وتوثق المعالجة وتبلغ أصحاب الشأن عند الإمكان.

84. لا يتصرف القائمون على المؤسسة المحلولة في الأموال أو الوثائق إلا في حدود الضرورة وبموافقة الجهة المختصة، وتسلم الأموال والسجلات للمصفي عند الطلب.[8]

85. تغلق الحسابات البنكية والصلاحيات والتوقيعات والمنصات بعد انتهاء التصفية بمحضر معتمد، وتحفظ سجلات المؤسسة وسجلات المستفيد الفعلي لمددها النظامية، ويصدر تقرير نهائي بالتصفية ويوزع على الجهات المختصة.

4. السجلات والأدلة وحفظها

تنشأ السجلات في نظام قابل للبحث يحفظ سلامة التسلسل والتاريخ والهوية والتعديل، وتكون مدد الحفظ الواردة حدًا داخليًا أدنى ما لم يوجد في النظام أو العقد مدة أطول، ولا تتلف السجلات المتعلقة بتحقيق أو نزاع أو طلب جهة مختصة حتى انتهاء الغرض واعتماد الإتلاف كتابة.

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ
التأسيس والوثائق التأسيسية	الأمانة	قرار التأسيس والترخيص واللائحة ووثائق المؤسس والموافقات	دائم
الأموال المخصصة والأصول	المالية	وثائق التخصيص والقيد والقيمة والحالة والعوائد والجرد	دائم
الأوقاف والأصول المقيدة	المالية/إدارة الأوقاف	الوثيقة الوقفية وشروطها والعائد والصرف والتصرفات	دائم
قرارات الأمناء والتعيين والإنهاء	الأمانة	قرار التعيين والقبول والإقرارات والإفصاحات والإنهاء والإبلاغ	دائم
محاضر المجلس واللجان	الأمانة	الدعوة والنصاب والحضور والإفصاح والتنحي والتصويت والقرارات	دائم
الموازنة والحسابات والتدقيق	المالية	الموازنة والإقفال وعقد المراجع والتقارير والإرسال والنشر	عشر سنوات
الاستثمار	المالية/لجنة الاستثمار	القواعد والقرارات والتقييم والعوائد والمخاطر	عشر سنوات
العقود والفروع والمكاتب	الإدارة	الموافقات والعقود والصلاحيات والمواقع والتقارير	عمر العلاقة + عشر سنوات
المستفيد الفعلي	المسؤول التنفيذي/الأمانة	الإفصاح والتحديث والتحقق والمراسلات	حل المؤسسة + عشر سنوات[4]

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ
البلاغات والتحقيقات	لجنة المراجعة/الأمانة	البلاغ والإجراء والنتيجة والتصعيد مع حماية المبلغ	عشر سنوات

5. مؤشرات الأداء والتقارير

المستهدفات الاسترشادية الآتية لضبط الأداء وليست نسبًا نظامية. تعتمد الجهة مستهدفاتها بعد قياس خط الأساس وحجم العمل والمخاطر، وتحلل الانحرافات الجوهرية وتحدد مسؤولًا وتاريخًا لمعالجتها وترفع النتائج ضمن تقرير الحوكمة السنوي.

المؤشر	طريقة القياس	الدورية	المستهدف الاسترشادي
اجتماعات مجلس الأمناء	الاجتماعات المنعقدة بمحاضر مستوفاة ÷ الحد الأدنى السنوي	سنويًا	≥ 2
إبلاغ تغييرات الأمناء والمسؤول التنفيذي	التغييرات المبلغة خلال 15 يومًا ÷ التغييرات	عند الحدوث	%100
الحسابات الختامية المدققة	الحسابات المرسلة للمركز خلال أربعة أشهر ÷ السنوات المستحقة	سنويًا	%100
تقييم المجلس والأمناء والمسؤول التنفيذي	وجود تقييمات موثقة وخطط تطوير معتمدة	سنويًا	%100
مطابقة الأصول المقيدة	الأصول ذات الجرد والعائد المطابق للقيد ÷ الأصول المقيدة	نصف سنوي	%100
قرارات التفويض الملتزمة	العمليات المنفذة ضمن التفويض ÷ العينة المراجعة	ربع سنوي	%100
تحديث المستفيد الفعلي	التغييرات المبلغة خلال 10 أيام ÷ التغييرات	عند الحدوث	%100
معالجة ملاحظات المراجع	الملاحظات المغلقة في موعدها ÷ الملاحظات الجوهرية	نصف سنوي	≥ %90

6. المخالفات والاستثناءات والتصعيد

- تسجل المخالفة أو الاستثناء في سجل موحد يتضمن الوصف والأثر والمسؤول والإجراء الفوري والموعد المستهدف للإغلاق، مع حفظ الأدلة دون إخفاء أو تعديل بأثر رجعي، وترفع الجوهرية منها للمجلس ولجنة المراجعة.
- لا يقبل استثناء يسمح بمخالفة نظام أو تقليص حق لمنسوب أو متطوع أو مستفيد أو مانح أو واقف أو إلغاء موافقة رسمية أو تخفيف قيد مشروع دون السند النظامي. وكل استثناء تشغيلي جائز يكون مكتوبًا ومسببًا ومحدد المدة ومعتمدًا من صاحب الصلاحية وقابلًا للتتبع.
- تعالج مخالفات المنسوبين وفق نظام العمل ولائحة المخالفات والجزاءات بعد التحقيق وسماع الأقوال وضمان التظلم، وتعالج مخالفات المتطوعين والموردين وأصحاب العلاقة وفق العقود واللوائح والأنظمة ذات الصلة، وتنسق مع DAF-HR-04 وDAF-ETH-01 دون تعارض.
- يصعد البلاغ ذو الخطر النظامي أو المالي أو المتعلق بالسلامة أو حماية الطفل أو البيانات أو الأوقاف فورًا إلى المستوى المختص، وتستخدم قنوات الجهات الرسمية عندما يوجب النظام ذلك أو عند وجود خطر وشيك، وتراعي لائحة حماية المبلغين.[12]

7. المراجعة والتحديث والاعتماد

يراجع مالك الوثيقة النموذج سنويًا على الأقل، وقبل ذلك عند صدور أو تعديل مرجع نظامي، أو تغير في الترخيص أو النشاط أو التشكيل، أو وقوع حادث جوهري، أو نتيجة تدقيق أو تقييم مخاطر تستلزم التعديل. ويوثق سجل المراجعة ما تم فحصه وما تغير وأسباب الاعتماد أو الإبقاء.

تسلم النسخة المعتمدة إلى أصحاب العلاقة بطريقة قابلة للإثبات، وتسحب النسخ الملغاة من نقاط الاستخدام مع الاحتفاظ بنسخة أرشيفية، ولا يعمل بأي مسودة أو نسخة غير معتمدة، ويعرض التعديل الجوهري على الجهة نفسها التي اعتمدت الوثيقة أو على جهة أعلى إذا تغير الاختصاص.

عنصر الاعتماد	البيان
إعداد ومراجعة المحتوى	.....
المراجعة النظامية/القانونية	.....
مراجعة الجهة المشرفة إن لزم	.....
قرار الاعتماد ورقمه وتاريخه	.....
تاريخ النفاذ وموعد المراجعة التالية	.....
اسم المفوض بالتوقيع وصفته وتوقيعه	.....
موافقة المركز/الجهة المختصة عند الوجوب	.....

8. الملاحق والنماذج

الملحق 8.1 جدول بيانات التأسيس والمؤسس والأموال المخصصة

البيان	القيمة/الوثيقة
اسم المؤسسة بالعربية وبغيرها من اللغات	.....
المؤسس/المؤسسون وصفاتهم وموافقاتهم وسندات تصرفهم	.....
الأموال النقدية المخصصة وقيمتها وتاريخ إيداعها	.....
الأصول العينية وأوصافها ومواقعها وقيودها	.....
الأوقاف وعوائدها ووثائقها وشروطها	.....
التبرعات والهبات والوصايا المقبولة وقيودها	.....
الأهداف العامة والخاصة والنطاق الجغرافي	.....
عدد الأمناء ومدتهم وطريقة تعيينهم وإنهائهم	.....
قواعد تعديل اللائحة والحل وآلية الأصول وحقوق القيود	.....
السنة المالية والجهة المشرفة والمقر والمفوض الرسمي	.....

الملحق 8.2 نموذج قرار تعيين أمين

العنصر	البيان
اسم المعين وصفته وهويته وجنسيته وسجله	.....
المؤهلات والخبرات ذات العلاقة بالاختصاص	.....
مدة العضوية وتاريخ البدء وقواعد التجديد والإنهاء	.....
المهام والصلاحيات واللجان والتزام الحضور	.....
المكافأة إن وجدت وأساسها وحدودها وآلية الصرف	.....
الإقرارات: الأهلية والاستقلال وتضارب المصالح والسرية	.....
الإبلاغ للمركز وتاريخ الإرسال وطريقته	.....
إقرار المعين بالقبول وتوقيعه وتاريخه	.....
توقيع المؤسس أو المفوض وتاريخ القرار	.....

الملحق 8.3 نموذج إقرار الاستقلال وتضارب المصالح والسرية

- أقر بأنني أستوفي شروط الأهلية لعضوية مجلس الأمناء ولا يوجد لدي مانع نظامي.
- أقر باستقلالي وعدم وجود علاقة أو مصلحة تؤثر على حكمي إلا ما أفصحت عنه كتابة في هذا الإقرار.
- أتعهد بالإفصاح فورًا عن أي مصلحة مستقبلية والتنحي عن البند المتعارض وعدم المشاركة في نقاشه أو تصويته.
- أتعهد بحفظ سرية معلومات المؤسسة والبيانات الشخصية وعدم استغلالها لمصلحتي أو مصلحة الغير.
- أتعهد بالأمانة والحيطة وحماية أموال المؤسسة وقيودها والعمل لمصلحتها واستدامتها.
- أقر باطلاعي على اللائحة الأساسية وسياسات الحوكمة وأنظمها ذات العلاقة والالتزام بها.
- الاسم والتوقيع والتاريخ وصفة المقر.

الملحق 8.4 سجل أصل مقيد/وقف

الحقل	البيان
وصف الأصل وموقعه وملكيته ووثيقته	.....
مصدر الأصل: مؤسس/واقف/متبرع/مانح	.....
نص القيد وشروطه ووجه الصرف والمستفيد	.....
القيمة الدفترية والتقديرية وتاريخ التقييم	.....
الحالة والجرد وصيانة وتأمين الاستثمار	.....
العائد ومصارفه وتوثيق صرفه	.....
التصرفات المسموحة والمحظورة والموافقات المطلوبة	.....
تقارير الجرد والمراجعة والمطابقة الدورية	.....

الملحق 8.5 بطاقة وصف منصب المسؤول التنفيذي

العنصر	البيان
مسمى المنصب وموقعه في الهيكل وعلاقته بالمجلس	.....
المهام الرئيسة والصلاحيات والحدود المالية	.....
مؤهلات وخبرات المنصب واشتراطات الأهلية	.....
المزايا والتعويضات ومنهج التقييم والتجديد	.....
قنوات التقرير والتفويض والتنحي عند التعارض	.....
إجراءات الإنهاء والتسليم والتظلم والإبلاغ للمركز	.....

الملحق 8.6 قائمة فحص ما قبل اجتماع مجلس الأمناء

- جدول الأعمال مرسل قبل الاجتماع بوقت كافٍ مع المستندات.
- النصاب متحقق والحضور موثق والتحقق من الهوية مكتمل.
- الإفصاحات عن المصالح مستوفاة والمعنيون متنحون عن البنود المتعارضة.
- المعلومات الجوهرية مكتملة والتقارير المرافقة واصلة قبل المناقشة.
- البنود المحجوزة للمجلس أو تتطلب موافقة خارجية محددة ومسارها واضح.
- محضر الاجتماع السابق معتمد وقراراته متابَعة.
- القرارات تتضمن مسؤول التنفيذ وموعده ومعيار إنجازه.
- التوصيات والاعتراضات والتحفظات مثبتة وتوقيعات الحضور محفوظة.

الملحق 8.7 قائمة فحص تأسيس المؤسسة واعتماد اللائحة

- صفة المؤسس وموافقاته وأهليته للتخصيص موثقة.
- صحة الأموال المخصصة وخلوها من حقوق الغير وسنداتها.
- إتمام إجراءات نقل الملكية أو إنشاء الوقف أو إيداع النقود.
- تعيين الأمناء الثلاثة فأكثر وثائق التعيين والإقرارات.
- اللائحة الأساسية مستكملة الحقول الحرجة ومرفوعة عبر الخدمة الرسمية.
- حسابات بنكية باسم المؤسسة ومصفوفة توقيع معتمدة.
- سجل الأصول وسجل الأوقاف والأموال المقيدة مفتوح ومعتمد.
- ملف المستفيد الفعلي مكتمل ومفصح.
- التعيين أو التغيير مبلغ للمركز في المواعيد.

الملحق 8.8 قائمة فحص الحل والتصفية وإغلاق الملفات

- قرار الحل من الجهة المختصة موثق ونافذ.
- تعيين المصفي ومهامه وأتعابه بقرار معلن.
- مخزون مستقل للأصول والديون والالتزامات والعقود والسجلات معتمد.
- مصير الأصول المقيدة والأوقاف محدد بما يحفظ قيدها ويوافق الجهة المختصة.
- وفاء الديون بترتيب الأولويات وإثبات الإبراءات.
- أوجه الأموال النهائية محددة ولا توزع على المؤسسين أو الأمناء.
- إغلاق الحسابات البنكية والصلاحيات والتوقيعات والمنصات بمحضر.
- تسليم السجلات بما فيها سجلات المستفيد الفعلي والاحتفاظ بها لمددها.
- التقرير النهائي للتصفية مصدق وموزع على الجهات المختصة.

9. حقول التخصيص الحرجة

يجب استكمال الحقول الآتية قبل اعتماد اللائحة، وتكون أي قيمة مقترحة خاضعة للضوابط النظامية والترخيص والموافقات، ولا تستخدم لتخفيض حق نظامي أو تجاوز اختصاص.

#	الحقل	القيمة المعتمدة	القيد/المرجع
1	اسم المؤسسة وترجمته ورقم الترخيص	.....	طابق الترخيص
2	المؤسس/المؤسسون وبياناتهم وصفاتهم	.....	اللائحة التنفيذية
3	المقر الرئيس والنطاق الجغرافي والإداري	.....	القرار والتنسيق
4	الأهداف والأنشطة المرخصة وقيودها	.....	الترخيص والجهة المشرفة
5	الأموال المخصصة وأنواعها وقيمتها ووثائقها	.....	صحة التخصيص
6	قيود المؤسس والواقف والمتبرع ووجوه الصرف	.....	لا تخالف النظام
7	عدد الأمناء ومدة العضوية وقواعد التجديد	.....	الحد الأدنى ثلاثة[8]
8	صلاحيات المؤسس المحفوظة صراحة في اللائحة	.....	دون إخلال بالاختصاص
9	نصاب اجتماعات المجلس ونسب القرارات	.....	لا تقل عن النظام
10	مهلة الدعوة وقنوات الاجتماع والتصويت	.....	توثيق وتحقق
11	الحدود المالية والتفويض ومصفوفة الصلاحيات	.....	بالتكامل مع DAF-GOV-05
12	قواعد استثمار الفائض والأدوات المسموحة والمحظورة	.....	اللائحة التنفيذية
13	مكافآت الأمناء وأساسها وحدودها وإفصاحها	.....	الاستدامة والإفصاح[8]
14	السنة المالية وتاريخ بدئها	.....	المعايير المحاسبية
15	الجمع بين عضوية المجلس والمسؤول التنفيذي وضوابطه	.....	منع التعارض
16	قنوات نشر التقارير والإفصاح العلني	.....	متطلبات النشر
17	آلية تقييم المجلس والأمناء	.....	سنوي وموثق

#	الحقل	القيمة المعتمدة	القيد/المرجع
	والمسؤول التنفيذي		
18	مسارات تعديل اللائحة والدمج والحل وحقوق القيود	.....	موافقة المركز
19	تفاصيل اللجان الدائمة والمؤقتة ومسمياتها	.....	بقرار المجلس
20	أي أحكام إضافية لا تتعارض مع النظام والترخيص	.....	قاعدة التعارض

الحواشي والمصادر

[1] نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 1439/5/12هـ وتعديلاته، والتزاماته على الجهات غير الربحية في التحقق والرصد والإبلاغ. فتح المصدر

[2] نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 1446/8/2هـ ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 833، النسخ الرسمية المنشورة عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. فتح المصدر

[3] نظام الوقف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1443/9/14هـ، وأحكامه الواردة على الأصول الوقفية وتدبيرها واستثمارها وتصرفاتها وحدودها. فتح المصدر

[4] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما فيها تحديد المستفيد والإفصاح والتحديث خلال عشرة أيام والاستجابة خلال خمسة أيام وحفظ السجلات عشر سنوات بعد الحل. فتح المصدر

[5] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، خدمة اعتماد اللائحة الأساسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، آخر تحديث ظاهر في 30 سبتمبر 2026. فتح المصدر

[6] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. فتح المصدر

[7] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما فيها التعديل بقرار ق/25/16/5 بتاريخ 1447/6/19هـ الوارد على توزيع الاختصاص والإفصاح وتضارب المصالح. فتح المصدر

[8] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما فيها التعديل بقرار د/25/16/4 بتاريخ 1447/6/19هـ وأحكام المؤسسات الأهلية ومجالس الأمناء والأموال المخصصة والفروع والتقارير والمكافآت. فتح المصدر

[9] هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1437/2/19هـ وأحكامه الواردة على تعريف المؤسسة الأهلية وأموالها المخصصة وحلها وأوجه أموالها. فتح المصدر

[10] نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 1443/2/9هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 1444/9/5هـ ولائحته التنفيذية. فتح المصدر

[11] الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المعايير المحاسبية السعودية للمنشآت غير الربحية. فتح المصدر

[12] اللائحة التنفيذية لحماية المبلغين عن المخالفات في القطاع الخاص والكيانات الأخرى الصادرة بقرار مجلس الوزراء في يونيو 2026، وقواعد حماية المبلغين ذات العلاقة عند انطباقها. فتح المصدر